



Nr. 326 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung. 31. März 1926, 12 Uhr

R 43 I/1410 , Bl. 216-223

Anwesend: Luther, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Marx, Geßler, Stingl, Haslinde; StS Kempner, v. Schubert, Meissner; MinDir. Gaus, Nobis; MinR Offermann; Votr. LegR Zechlin; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Auswärtige Lage.
2. Rußland.
3. Eupen-Malmedy.
4. Kredite – Spanien.
1. Entwurf eines Gesetzes über die Sammlung des Reichsrechts. [...]
2. Gewährung von Krediten an das bodenständige Deutschtum im europäischen Ausland.
3. Gemüsekontingent an Frankreich.
4. Arbeitszeit [Londoner Arbeitszeitkonferenz].

1. Auswärtige Lage.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete über die im Anschluß an die Genfer Tagung eingetretenen Vorgänge. Es handele sich jetzt um die Frage, wie Deutschland zu der im Auswärtigen Amt eingegangenen Einladung zur Teilnahme Deutschlands an der Völkerbundskommission¹ Stellung nehmen solle. Daß Deutschland sich an den Kommissionsarbeiten in irgendeiner Form beteiligen müsse, sei nicht zweifelhaft. Für die Art der Beteiligung könnten zwei Möglichkeiten ins Auge gefaßt werden, entweder die Form eines Beobachters oder die Form einer aktiven Teilnahme, die der der anderen Staaten gleiche. Er sei der Meinung, daß man die letztere Form wählen sollte, wobei aber klar zum Ausdruck gebracht werden müsse, daß sich trotz dieser Beteiligung der deut-

¹ Schreiben Drummonds an Stresemann vom 20. 3. – Beigefügt ist in frz. Fassung eine vom Völkerbundsrat am 18. 3. gebilligte Resolution betr. Bildung der Kommission zum Studium der Ratsreform. Danach sollen der Kommission neben den Mitgliedern des Rates Vertreter folgender Staaten angehören: Deutschland, Argentinien, China, Polen und Schweiz. Die Kommission solle am 10. 5. zu ihrer ersten Sitzung zusammentreten (Pol. Arch. des AA, Büro StS, Vöra Völkerbundsrat, Bd. 6).

sche Vertreter in einer ganz besonderen Lage befände. Dieser Vorbehalt werde es gegebenenfalls Deutschland ermöglichen, sich aus der Gesamtsituation herauszuziehen, ohne Gefahr zu laufen, für ein Scheitern oder ein ungünstiges Ausgehen der Beratungen verantwortlich gemacht zu werden. Dem Vertreter Deutschlands sollten dabei für seine Haltung Richtlinien mitgegeben werden, die es ihm ermöglichen, im bestimmten Sinne an den Lösungen mitzuwirken. Diese Richtlinien sollten vielleicht folgende sein:

– 1.

Deutschland ist grundsätzlich mit der Erweiterung des Rates in der ordentlichen Septembertagung einverstanden; dabei ist ein neuer ständiger Sitz für einen großen noch nicht vertretenen Kontinent und ein weiterer neuer ständiger Sitz für Spanien vorzusehen².

– 2.

Deutschland ist nicht der Auffassung, daß im Völkerbund die Großmächte dauernd überwiegen. Es sollen daher neben den zwei neuen ständigen Sitzen auch zwei neue nichtständige Sitze geschaffen werden.

– 3.

Es ist nicht angängig, daß nichtständige Sitze dadurch zu ständigen Sitzen werden, daß gewisse Länder immer wieder gewählt werden. Es wird also ein System der Auswechslung geschaffen werden müssen. Die Periode ist vielleicht auf drei Jahre zu bemessen.

– 4.

Die Auswechselbarkeit muß sich auf das jeweilige Land beziehen und muß unabhängig sein von seiner Beziehung zu irgendwelchen anderen Staaten. Jede Gruppenbildung im Völkerbund ist also, zum mindesten der Form nach, zu vermeiden. Wenn zur Zeit noch Gruppenbildungen vorhanden sind, so sollen sie nicht durch ein besonderes Wahlsystem stabilisiert werden.

Wenn die Auffassung des Kabinetts dahin gehe, daß in diesem Sinne ein Vertreter des Deutschen Reichs an den Kommissionsberatungen teilnehme, dann beabsichtige das Auswärtige Amt, in einem Schreiben an den Generalsekretär des Völkerbunds zum Ausdruck zu bringen, daß Deutschland die Einladung annehme, aber darauf aufmerksam machen müßte, daß Deutschlands Vertreter sich in einer anderen Lage befänden als die übrigen Vertreter und dieser Lage Rechnung getragen werden möchte. Ferner solle in diesem Schreiben darauf hingewiesen werden, daß selbstverständlich die Freiheit der Entschließung der Deutschen Regierung hinsichtlich des Eintritts in den Völkerbund durch seine Beteiligung an der Kommission in keiner Weise berührt werde. Die Reichsregierung müsse sich die Zurückziehung des Aufnahmegesuchs vorbehalten.

Es sei beabsichtigt, die Antwort erst nach Ostern [4./5. 4.] herausgehen zu lassen. Inzwischen solle die öffentliche Meinung auf das Kommende vorbereitet werden. Über das Ergebnis der heutigen Kabinettsitzung solle eine Mitteilung gemacht werden, die zum Ausdruck bringe, daß das Kabinett grundsätzlich der Beteiligung an der Kommission zuneige, die Beschlußfassung über die sachlichen Einzelheiten aber noch einer neuen Sitzung vorbehalten werden müsse.

Der *Reichskanzler* stellte sich auf den gleichen Standpunkt. Zwei Gefahren müßten vermieden werden:

– a)

durch ein Einmischen unsererseits den anderen die Möglichkeit zu geben, bei einem Scheitern zuletzt auf Deutschland als den Schuldigen hinzuweisen,

– b)

plötzlich vor vollendeten Tatsachen zu stehen und den Zeitpunkt verpaßt zu haben, wo Deutschland auf die Gestaltung der Dinge noch Einfluß hätte gewinnen können.

Der *Reichsarbeitsminister* bat zunächst um Bestätigung, daß an der Einstimmigkeit des Rates festgehalten werden soll.

² Zur gegenwärtigen Sitzverteilung im Rat vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 299.

Der *Reichskanzler* und der *Reichsminister des Auswärtigen* bestätigen dies.

Der *Reichsarbeitsminister* wies sodann darauf hin, daß eine besonders große Rolle wohl spielen werde die Frage der Aufrechterhaltung des Völkerbundes als Weltbund. Das sei die entscheidende Frage. Er neige, wie auch der Reichskanzler zum Ausdruck gebracht habe, der Entscheidung zu, daß für Deutschland der Weltbund die günstigere Institution sei. Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, daß sich auch die Lage einmal ändern könnte; dies sei vielleicht für den Augenblick möglich, wo Deutschland zu einer wirtschaftspolitischen Verständigung mit den anderen europäischen Staaten komme. Aber vielleicht sei es auch dann möglich und zweckmäßig, die wirtschaftlichen Dinge neben dem Völkerbund zu verfolgen. Daß Deutschland an den Kommissionsarbeiten teilnehmen müsse, sei selbstverständlich, und zwar nicht nur als Beobachter.

Der *Reichspostminister* bezeichnete die neue Einstellung zu den Dingen in Genf als ein Abweichen von der bisherigen Stellungnahme. Er habe aber dafür Verständnis und es werde wohl nicht anders verfahren werden können. Das Wichtigste sei, daß sich die Deutsche Regierung die Entschlußfreiheit bewahre.

Der *Reichsminister der Justiz* hielt ebenfalls die Beteiligung für notwendig. Dabei sollte man die Idee des qualifizierten Beobachters nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Natürlich dürfe eine Festlegung der Regierung sich nicht ergeben. Den Richtlinien des Auswärtigen Amts schließe er sich an; an der Einstimmigkeit festzuhalten, müsse versucht werden. Auch er halte den Weltbund den deutschen Interessen mehr entsprechend als einen europäischen Staatenbund. Die Idee Pan-Europa sei an sich überhaupt unmöglich. Man brauche sich nur die Lage Englands im Verhältnis zu seinen Dominien vorzustellen.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, man möge bedauern, daß es zu dieser Situation, wie sie jetzt bestehe, gekommen sei. Man müsse aber jetzt mitarbeiten. Auch er halte den Weltbund für vorteilhafter, schon unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands. Auf diesen wirtschaftlichen Gebieten sollte vielleicht sogar Deutschland die Initiative ergreifen. Dies sei vielleicht für die Kohlenfrage gegeben. Was das Verhältnis zu Polen anlange, so frage es sich, ob Deutschland den Eintritt Polens in den Rat erschweren oder mit in Kauf nehmen wolle. Verhindern würden wir den Eintritt wohl kaum können. Was das Kommuniqué anlange, so sei zu erwägen, ob man nicht schon jetzt zum Ausdruck bringen solle, daß sich Deutschland die Freiheit der Entschlie-ßung bezüglich des Eintritts vorbehalte. Es würde eine große Beruhigung der öffentlichen Meinung darstellen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erwiderte bezüglich der Einstellung Deutschlands zu Polen, daß es ausgeschlossen sei, sich irgendwie grundsätzlich gegen die Zuwahl Polens zu wehren. Dagegen müsse sich Deutschland die Freiheit bewahren, im Völkerbund seinen Einfluß für oder gegen die Zuwahl Polens zur Geltung zu bringen. Dabei sei sicher, daß, wenn die Verhältnisse sich nicht änderten, Deutschland eine Gegenkandidatur unterstützen würde. Die Anregung des Reichswirtschaftsministers bezüglich des Kommuniqués halte er für nicht empfehlenswert. Man sollte erst in dem Schreiben an den Generalsekretär auf diesen Vorbehalt Deutschlands eingehen und dann auch erst der Öffentlichkeit Mitteilung machen.

Der *Reichsminister des Innern* teilte bezüglich dieses Punktes die Auffassung des Reichsministers des Auswärtigen. Auch bezüglich der Richtlinien und der Haltung des deutschen Vertreters stimmte er den Vorschlägen zu. Er gab aber zu erwägen, ob man nicht darauf hinwirken solle, daß Deutschland auf einer außerordentlichen Tagung allein in den Völkerbund und den Rat aufgenommen werde. Die ordentliche Tagung könne dann kurze Zeit darauf stattfinden und die anderen Dinge, über die man sich vorher verständigt habe, regeln.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte der Beteiligung an der Kommissionsarbeit durch Deutschland zu. Bezüglich der einzuschlagenden Taktik behielt er sich die Stellungnahme vor, indem er davon ausging, daß darüber nochmals eine Kabinettsitzung stattfindet ³.

Mit Zustimmung des gesamten *Kabinetts* wurde daraufhin die folgende Pressenotiz beschlossen:

„Das Reichskabinet hat sich in seiner heutigen Sitzung mit dem vor kurzem von dem Generalsekretär des Völkerbundes der Deutschen Regierung mitgeteilten Beschlusse des Völkerbundsrats beschäftigt, durch den Deutschland eingeladen worden ist, an den Beratungen der Kommission teilzunehmen, die demnächst die Frage der Zusammensetzung des Rats sowie der Zahl seiner Mitglieder und des Verfahrens ihrer Wahl prüfen solle.

Im Reichskabinet ist bei dieser ersten Erörterung der Angelegenheit die einmütige Auffassung zutage getreten, bei der weiteren Behandlung der oben gekennzeichneten Ratsfrage mitzuwirken. Die Beschlußfassung über die sachlichen Einzelheiten ist einer späteren Kabinettsitzung vorbehalten worden.“

2. Rußland.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß die Russen jetzt darauf drängten, zum Abschluß der vorbereiteten Verträge zu kommen ⁴. Sie hätten sich im allgemeinen unseren Vorschlägen angeschlossen. Er habe die Absicht, nach Ostern die Angelegenheit dem Kabinet zur Entscheidung vorzulegen ⁵.

Das *Kabinet* nahm von diesen Mitteilungen Kenntnis.

3. Eupen-Malmedy.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* machte Mitteilung von einer Unterredung mit Delacroix ⁶. Delacroix habe ihn wissen lassen, daß die belgische Regierung den Wunsch habe, sich mit Deutschland in der Frage Eupen-Malmedy freundschaftlich zu verständigen. Er habe dabei angedeutet, daß die Gegenleistung auf dem Gebiet der Markverpflichtungen ⁷ liege. Die weiteren Verhandlungen sollten nunmehr mit dem belgischen Gesandten in Berlin ⁸ geführt werden. Er bitte um die Ermächtigung, in dem genannten Sinne die Verhandlungen weiterführen zu dürfen.

Das *Kabinet* nahm von der Mitteilung Kenntnis und erteilte die erbetene Ermächtigung ⁹.

4. Kredite – Spanien.

Der *Reichskanzler* machte Mitteilung von einem spanischen Angebot, das der deutschen Industrie größere Aufträge zuführen werde, dafür aber die Übernahme einer (wenn auch nicht großen) Reichsgarantie erfordere ¹⁰. An sich sei die Angelegenheit noch nicht kabinettstreu. Die Frage dränge aber

³ S. Dok. Nr. 330, P. 2.

⁴ Bei einer Unterredung mit v. Schubert am 30. 3. hatte Botschafter Krestinski um Unterzeichnung bis zum 10. 4. gebeten (ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 98).

⁵ S. weiter Dok. Nr. 330, P. 2.

⁶ Die Unterredung mit Delacroix (belg. Delegierter bei der Repko) hatte am 26. 3. stattgefunden. S. die Aufzeichnung Stresemanns in: ADAP, Serie B, Bd. I, 1, Dok. Nr. 181.

⁷ Vgl. Anm. 21 und 22 zu Dok. Nr. 110.

⁸ Everts.

⁹ Zur weiteren Erörterung s. ADAP, Serie B, Bd. I, 1, Dok. Nr. 231, 259. – Einen kurzen Überblick über die von dt. und belg. Seite 1925–1929 unternommenen Bemühungen, die Rückgabe Eupen-Malmedys gegen finanzielle Leistungen Deutschlands zu ermöglichen, gibt die vom AA am 27.11.30 an StSRkei übermittelte „Aufzeichnung über die Frage Eupen-Malmedy“ (R 43 I/387, Bl. 60–73).

¹⁰ Vgl. die Anlage zum Schreiben des Kapitäns z. See Lohmann an StS Kempner vom 29. 3. (Dok. Nr. 325).

sehr und er erbitte daher mit Rücksicht auf die Ostertage, ihm, dem Reichsminister des Auswärtigen, dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichswirtschaftsminister die Vollmacht zur Behandlung der Sache zu erteilen.

Der *Reichsarbeitsminister* bat, sein Amt über den Fortgang zu orientieren.

Der *Reichskanzler* sagte dies zu.

Die erbetene Vollmacht wurde erteilt ¹¹.

Anschließend *Kabinettsitzung*.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Sammlung des Reichsrechts. [...]

2. Gewährung von Krediten an das bodenständige Deutschtum im europäischen Ausland.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichswirtschaftsminister* berichteten über die Vorlage ¹².

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit dem Antrag, den Reichsminister der Finanzen zu ermächtigen, einen Betrag für den bezeichneten Zweck in den Nachtragsetat einzustellen, einverstanden. Bezüglich der Höhe des Betrages bat er, sich noch mit dem Reichsminister des Auswärtigen verständigen zu dürfen.

Der *Reichskanzler* stimmte dem so erbetenen Antrag zu.

Das *Kabinet* erteilte die Ermächtigung ^{12a}.

3. Gemüsekontingent an Frankreich.

[Nach Vortrag des RAM ¹³ stimmte das Kabinet dem Abschluß eines Abkommens über die Einräumung des Gemüsekontingents zu ¹⁴.]

¹¹ Die Angelegenheit wird am Abend des 31. 3. in einer Chefbesprechung (Teilnehmer: Luther, Stresemann, Reinhold, Curtius, Kempner) erneut beraten, worüber Kempner unter dem 1. 4. vermerkt: „Man kam zu dem Ergebnis, daß Echevarrieta entweder durch die Reichskreditstelle oder durch das Reichswirtschaftsministerium telegraphiert werden solle, daß das Projekt, spanische Aufträge für die deutsche Industrie hereinzunehmen und dazu gewisse Kredite zu bewilligen, bei der Reichsregierung grundsätzlich wohl Förderung erfahren könne.“ – Unter dem gleichen Datum vermerkt Kempner außerdem: Er habe am 1. 4. das span. Projekt mit den Staatssekretären Trendelenburg und v. Schubert nochmals durchgesprochen, wobei Übereinstimmung bestanden habe, daß es bedenklich sei, das Telegramm an Echevarrieta abzusenden, „bevor aufs genaueste geprüft sei, ob nicht den in Aussicht genommenen industriellen Lieferungen Bedenken aus dem Vertrag von Versailles oder anderen Verträgen entgegenständen. Das Auswärtige Amt müsse vor allem auch noch prüfen, ob nicht zu befürchten sei, daß England, wenn es von diesen industriellen Absichten höre, dem General Wauchope Anweisung gäbe, in der Entwaffnungsfrage eine schärfere Haltung einzunehmen, und ob nicht solche Haltung auch andere deutsche Industriezweige gefährden könnte, die an sich mit den spanischen Lieferungen in keinem Zusammenhang stehen.“ – Zum Zweck einer solchen Überprüfung übermittelt Kempner am 1. 4. StS v. Schubert das von Lohmann am 29. 3. vorgelegte Material betr. Echevarrieta (Dok. Nr. 325) sowie Abschriften seiner Vermerke über die Besprechungen des 31. 3. und 1. 4. (R 43 I/147, Bl. 149-165). – Zur Stellungnahme v. Schuberts s. Dok. Nr. 328.

¹² In der Vorlage des RAM vom 23. 3. wurde um Bereitstellung von 30 Mio RM für diese Kredite gebeten und zur Begründung u. a. dargelegt: Die dt. Minderheiten „stehen unter dem Druck eines sich ständig verschärfenden nationalen Chauvinismus der Mehrheitsvölker, unter deren staatlichem Regime sie leben. Dieses Regime geht in mehr oder minder verhüllter Form darauf aus, im Wege der Gesetzgebung und der Verwaltung, durch staatliche und private Maßnahmen die wirtschaftlichen Grundlagen des Deutschtums zu zerschlagen.“ Es sei eine Aufgabe dt. Politik, den meist jahrhundertealten nationalen Besitzstand und die wirtschaftliche Organisation der dt. Minderheiten zu erhalten (R 43 I/121, Bl. 361-363).

^{12a} Zur Durchführung der Kreditaktion vgl. Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik, S. 91 ff.

¹³ Zum Sachverhalt vgl. das Schreiben des AA an StSRkei vom 24. 3. in: ADAP, Serie B, Bd. I, 1, Dok. Nr. 179.

¹⁴ Das „Zusatzabkommen zum deutsch-französischen Handelsabkommen vom 12. Februar 1926“ wird am 8. 4. in Paris unterzeichnet. S. RGBl. 1926 II, S. 292.

4. Arbeitszeit [Londoner Arbeitszeitkonferenz] ¹⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* machte davon Mitteilung, daß er beabsichtige, nunmehr den Gesetzentwurf für die Regelung der Arbeitszeit mit den Ländervertretungen und den Vertretern der Verbände durchzusprechen ¹⁶.

Er machte sodann Mitteilungen über die Londoner Konferenz.

Es erwies sich dabei als notwendig, daß über die Konferenz dem Kabinett alsbald eine Denkschrift vorgelegt werde, an Hand deren zu prüfen sei, ob nicht weitere politische Schritte, insbesondere bezüglich der Frage der Auswirkungen der Londoner Beschlüsse auf die Dawes-Verpflichtungen, zu ergreifen seien.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich bereit, die Denkschrift alsbald dem Kabinett vorzulegen ¹⁷.

¹⁵ Vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 311.

¹⁶ Der RArbM übersendet am 16. 4. den „Vorläufigen Referentenentwurf eines Arbeitsschutzgesetzes“, der in §§ 9–16, abgesehen von einigen Sonderregelungen, einheitliche Arbeitszeiten (§ 9: Achtstundentag und Achtundvierzigstundenwoche) für Arbeiter und Angestellte vorsieht. Umfangreiches Material hierzu, insbes. Niederschriften über Besprechungen mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern (9. 11. und 13.11.26) in R 43 I/2019 , Bl. 106–129. Die RReg. behandelt diesen Entw. erstmals in der Kabinettsitzung am 25.11.26 (s. diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV).

¹⁷ Der RArbM übermittelt am 26. 6. an StSRkei: 1) eine Zusammenfassung der Londoner Konferenzergebnisse, 2) ein stenografisches Protokoll über die neun Vollsitzungen der Konferenz (50 Seiten), 3) eine Aufzeichnung über Sonderverhandlungen zwischen Dtl. und England betr. Art. 14 des Washingtoner Arbeitszeitabkommens. In der Zusammenfassung der Konferenzergebnisse heißt es u. a.: Es sei Übereinstimmung erzielt worden, daß von Art. 14 des Washingtoner Abkommens (betr. Außerkraftsetzung des ratifizierten Abkommens im Falle eines Krieges oder eines die Landessicherheit gefährdenden Ereignisses) im Falle einer Wirtschaftskrise nur dann Gebrauch gemacht werden dürfe, wenn die nationale Wirtschaft in weiten Bereichen schwer getroffen und die Lebensmöglichkeit der Bevölkerung dadurch aufs äußerste gefährdet sei (R 43 I/2074 , Bl. 57–125). – Einen GesEntw. über die Ratifizierung des Washingtoner Abkommens legt der RArbM der RReg. erst am 22.2.29 vor (R 43 I/2074 , Bl. 247–256). Zur Behandlung im Kabinett s. diese Edition: Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 178. – Das Washingtoner Abkommen wird von Dtl. nicht ratifiziert.

Zitierhinweis

Nr. 326 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung. 31. März 1926, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1242–1248 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D326>